

Instructivo de reporte de operaciones sospechosas

***Nivel de confidencialidad: restringido.** El contenido de este instructivo, y el hecho mismo de que una operación haya sido analizada o reportada, están alcanzados por el deber de reserva legal. El acceso se otorga nominalmente a los integrantes del área de Compliance afectados a la función y a Auditoría Interna. Un analista de sucursal o un oficial de negocios no debe acceder a este documento, aunque su habilitación alcance el nivel restringido para otros documentos.*

1. Objetivo

Describir el circuito interno de análisis, decisión, elevación y conservación de los reportes de operaciones sospechosas, y las obligaciones de reserva que pesan sobre quienes intervienen.

2. Origen del caso

Un caso se inicia por una alerta del sistema de monitoreo, por un reporte interno de un empleado, por un requerimiento externo o por detección directa del área de Compliance durante una revisión de legajo. Cualquiera sea el origen, el caso recibe un identificador único y a partir de ahí toda la actuación queda registrada.

3. Análisis

El analista de Compliance reúne el legajo del cliente, su perfil transaccional, el detalle de las operaciones observadas y los antecedentes de alertas previas. El análisis debe responder tres preguntas y dejarlas contestadas por escrito: qué se apartó del perfil, si existe una explicación económica o jurídica plausible, y si la explicación pudo verificarse.

4. Decisión

La decisión de reportar o no reportar corresponde exclusivamente al Oficial de Cumplimiento. La decisión de **no** reportar se documenta con el mismo nivel de detalle que la de reportar: es la que audita el regulador con más atención, porque es la que no deja rastro fuera del banco.

5. Plazos

El análisis se completa dentro del plazo máximo previsto por la normativa, contado desde la detección de la operación. Un caso no puede quedar abierto sin actividad: el sistema alerta a la gerencia del área cuando un caso supera los plazos internos de gestión.

6. Deber de reserva

Ningún empleado puede informar al cliente, a sus representantes, ni a ninguna persona ajena al circuito, que se ha analizado o reportado una operación. La prohibición alcanza también a las áreas comerciales del banco, que no reciben notificación de los casos. El incumplimiento de la reserva constituye falta grave y puede tener consecuencias penales.

7. Conservación

El legajo del caso, con todo su respaldo, se conserva por el plazo que fija la normativa. La conservación es inalterable: un caso cerrado no se modifica ni se elimina, y toda corrección posterior se registra como

un asiento adicional que deja visible el estado anterior.

8. Acceso

El acceso a los casos se otorga de forma nominal y se revisa trimestralmente. Auditoría Interna accede sin restricción a los efectos de sus pruebas de cumplimiento, y ese acceso también queda registrado.